

1501537-89.2018.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "A palavra da vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501537-89.2018.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501537-89.2018.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2145079/2018 - Delegacia de Polícia de Jardinópolis, 2868/2018 - Delegacia de Polícia de Jardinópolis, 456/2018 - Delegacia de Polícia de Jardinópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLUS ANTONIO DE SOUZA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

GREYCE KELLY FRANCISCO e MARLUS ANTONIO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes) do Código Penal, isto porque, segundo consta na denúncia, no dia 29 de dezembro de 2018, por volta das 16h30, na Fazenda São Francisco, situada nas proximidades da Vicinal Aziz Rassi, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, para proveito comum, coisa alheia móvel, consistentes em 01(um) cavalo, raça manga larga paulista, cor alazão tostado, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pertencente à vítima

J. R. de S.

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2019, às fls. 63.

Houve o desmembramento dos autos com relação a corré Greyce (fls. 148).

O réu foi devidamente citado (fls. 147), e apresentou defesa prévia (fls. 156/158.)

Durante a instrução criminal, houve a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em Alegações Finais de forma Oral, a I. Representante do Ministério Público pleiteou pela procedência parcial da ação, para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo.

A Nobre Defesa, por sua vez, requereu a nulidade absoluta do processo pela inexistência de laudos periciais (fls.203/207).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 05; pelo Boletim de Ocorrência nº 2868/2018 às fls. 13/15; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 16/17, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

O réu Marlus Antonio de Souza, ao ser interrogado, em fase extrajudicial, disse que está amasiado com a ré e que ela está grávida de três meses. Salientou que está sem trabalho há 15 dias e estavam indo ver um trabalho na fazenda na cidade de Batatais, e como não tem dinheiro para a condução, estavam indo a pé, quando passaram pela fazenda São Francisco e visualizaram os animais. Consignou que resolveram praticar o furto do cavalo, pois estavam precisando de dinheiro. Informou que quebraram o arame da porteira e furtaram o cavalo, dizendo que resolveram retornar à cidade de Ribeirão Preto para tentar vendê-lo, mas não tinham um comprador certo. Relatou que na estrada velha de Jardinópolis, foram abordados pelos policiais militares e confessaram o crime. Declarou que foram conduzidos a delegacia para apresentação da ocorrência (fls. 10). Em juízo, disse que no dia dos fatos, estava indo para Ribeirão Preto, e sua esposa estava grávida. Salientou que passaram em frente a Fazenda São Francisco, e localizaram um cavalo, e como sua esposa estava cansada, furtaram o cavalo. Informou que não houve rompimento de obstáculo, e que o cabresto que utilizou para amarrar o cavalo estava na propriedade. Relatou que seguiram pela estrada velha, sentido Ribeirão Preto, quando foram abordados pela polícia. Declarou que inicialmente não tinha a intenção de vender o cavalo, mas no decorrer do caminho, decidiu vender para resolver problemas financeiros. Confessou ter furtado o cavalo. Afirmou que não havia sido preso ou processado antes dos fatos.

A vítima, em fase inquisitiva, informou que trabalha na propriedade rural, Fazenda São Francisco, no cargo de administrador há 47 anos, e que no dia dos fatos, por volta das 15h30, foi até o pasto recolher os animais e percebeu que estava faltando um cavalo. Salientou que procurou pela propriedade e verificou que o arame da porteira de entrada do pasto estava rompido, então começou a procurar ao redor da propriedade, avistando os réus puxando o cavalo na estrada velha de Jardinópolis a Ribeirão Preto. Informou que acionou a polícia militar e relatou o furto do cavalo, raça manda larga paulista, na cor alazão tostado com uma mecha branca do lado

esquerdo, avaliado em R\$ 2.500,00. Relatou que a polícia foi até o local e abordou os réus, e que eles informaram que estavam precisando de dinheiro e por isso haviam praticado o furto. Declarou que todos foram conduzidos a delegacia, e que reconheceu o cavalo como sendo seu (fls. 08). Em juízo, disse que é administrador da fazenda, e que no dia dos fatos, chegou na fazenda pela tarde, e percebeu um rastro saindo da porteira para a estrada. Consignou que realizou a contagem dos animais e percebeu que estava faltando um cavalo, deste modo foi até Brodowski procurando pelo animal, mas nada encontrou. Salientou que retornou para a estrada velha de Jardinópolis, e encontrou o réu puxando o cavalo com a ré em cima do animal, acionando a polícia militar. Declarou que não teve contato com os réus, apenas buscou o animal. Explicou que os réus, para entrarem na propriedade, abriram uma cerca, desamarrando a porteira e furtando o animal. Esclareceu que não houve rompimento de obstáculo para consumação do crime.

As testemunhas de acusação, policiais militares, David Cardoso Genari e Felipe Massaro, em fase policial, relataram, em consonância, que foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de furto de animal, onde a vítima relatou que avistou os réus na estrada velha de Jardinópolis a Ribeirão Preto. Salientaram que a equipe se deslocou até o local dos fatos e abordaram os réus. Relataram que os réus confessaram o crime, salientando que pretendiam vender na cidade de Ribeirão Preto, onde residem, pois estavam precisando do dinheiro. Informaram que todos foram conduzidos para delegacia para apresentação da ocorrência (fls. 06 e 07 respectivamente). Em juízo, Felipe Massaro, disse que no dia dos fatos, foram comunicados via Copom sobre um furto, salientando que o Copom informou que os indivíduos estavam na estrada velha, sentido Ribeirão Preto. Consignou que se deslocaram até o local e abordaram os indivíduos. Informou que o réu disse que iria vender o cavalo, pois precisava do dinheiro. Afirmou que o réu não era conhecido dos meios policiais. Explicou os réus estavam com o animal. Relatou que não se recorda se houve rompimento de obstáculo para consumação do crime. Em juízo, David Cardoso Genari disse que no dia dos fatos, foram atender uma ocorrência de furto de um cavalo, salientando que os réus estavam na estrada velha, sentido Ribeirão Preto. Consignou que se deslocaram até o local e abordaram o réu, que estava puxando o cavalo por uma corda, não ofereceram resistência, salientando que o réu disse que iria vender o cavalo em Ribeirão Preto. Afirmou que o réu não era conhecido nos meios policiais. Explicou que não compareceu ao local onde o animal foi furtado, mas a vítima estava acompanhando a equipe policial. Declarou que não se recorda da maneira que o crime foi cometido.

O conjunto probatório é sólido e os relatos dos policiais que atuaram no caso são ricos em detalhes, formando um conjunto coerente e harmônico. A prova produzida nos autos traz a certeza da prática delitiva denunciada pelo Ministério Público.

Vale constatar que em delitos dessa natureza, rotineiramente praticados por pessoas estranhas e de difícil reconhecimento, as palavras da vítima e eventuais testemunhas são de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que seguras, coerentes e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-las, sem restrições, eis que não teriam, a vítima e as testemunhas, razões para, acusarem o réu. Da mesma forma as provas constantes nestes autos são assaz idôneas a assentar a sua culpabilidade.

Neste sentido:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 482281 BA 2014/0048036-7 (STJ)

Data de publicação: 16/05/2014.

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em

recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido." (grifos meus).

Não há nenhum motivo ainda que faça desmerecer os depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo. O fato de serem as testemunhas, policiais militares, por si só, não desabonam seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminarem o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos. Os agentes policiais não estão proibidos de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo suas funções. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade dos atos realizados pelos policiais, de suas alegações serem ratificadas por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por serem estes agentes públicos que têm, no exercício de suas funções, presunção juris tantum de que agem correta e validamente. De mais, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." ((STF - HC - 74.608-0 - de São Paulo - rel. Min. Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189)). No tocante à qualificadora prevista no art. 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, no que diz respeito ao rompimento de obstáculo, vislumbro não restou cabalmente demonstrada no caso, tendo em vista que não houve qualquer rompimento de obstáculo para a consumação do delito, como comprovado pelos depoimentos das testemunhas e vítima. Entretanto, no que concerne à qualificadora prevista no art. 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, sobre o concurso de duas ou mais pessoas, concluo que esta resultou devidamente comprovada. Os testemunhos, a confissão do réu e demais elementos dos autos comprovam a pluralidade de agentes, suas respectivas condutas, identidade de infração, liame subjetivo e relevância causal de cada aporte individual. Destarte, é certo que os réus aderiram ao delito, com todos seus elementos objetivos e subjetivos. Assim, inegável a consumação.

Destarte, antes as provas produzidas, impossível desclassificar o delito para o crime de furto simples.

Necessário evidenciar que nas ocasiões em que a confissão do acusado ocorre de forma livre e sem contradição, esclarece e convence no mais alto grau a consciência do juiz, pois, se é prova corroborada com outros elementos nos autos, torna-se suficiente para embasar uma decisão condenatória.

Nesse sentido:

Prova. Confissão judicial. Valor. - "A confissão é meio de prova cujo sentido valorativo é apreciado diante de sua natureza. Se judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador, e somente perderá sua força se desmentida pelas provas restantes" (TACRIM-SP - 12ªC.- AP 133.586-7/4 - Rel. Luiz Ganzerla - j. 28.07.2003 - Rolo/flash 2010/377). Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da

ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Ademais, na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307).

Em mesmo sentido, Mirabete preleciona que: "A palavra 'flagrante' é derivada do latim, flagrare (queimar) e flagrans, flagrantis(ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria" (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356).

Dessa forma, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa, a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece.

Assim sendo, a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos IV, do Código Penal, é medida de rigor.

III. Dosimetria da Pena

Na primeira fase, as circunstâncias são favoráveis ao réu, tendo em vista que não há nos autos notícias de antecedentes criminais referentes ao denunciado, razão pela qual fixo a pena em seu mínimo legal, resultando em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no piso legal.

Na segunda fase, verifico a presença da causa agravante estabelecida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, no tocante à reincidência do agente. Ademais, vislumbro a existência da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as compenso, mantendo o quantum mencionado.

Em terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Por fim, torno a pena fixa em 02 (dois) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no piso legal.

O único regime que se amolda à ressocialização do réu, é inicialmente, o semiaberto, conforme previsão da Súmula 269 do STJ, a qual possibilita ser

admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais.

O réu não faz jus ao benefício da substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista ser reincidente e a substituição não se mostrar suficiente. Também não faz jus à suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, do Código Penal.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal a fim de CONDENAR o acusado MARLUS ANTONIO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV (concurso de agentes) do Código Penal, à pena de 02 (dois) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no piso legal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que não presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em face da condenação arcará o réu com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA